



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UNIDAD FISCAL ESTE
Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

MPF 687816 - DEN 850774 “Personal del MPF S/Presunta Comisión Delito” (Dte. Nicolás Kosciuk)

1.- Llega este caso a conocimiento del suscripto en virtud de la solicitud de revisión de archivo presentada por el Sr. Nicolás Kosciuk.

Las actuaciones se iniciaron el 3 de febrero de 2022 a raíz de la denuncia telefónica que el nombrado formuló ante la OCRD de este MPF. En tal oportunidad, manifestó que deseaba denunciar al personal de la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Oeste toda vez que desde el mes de octubre de 2021 no responderían sus correos electrónicos.

Ahora bien, el 22 de febrero del corriente año, la Sra. Fiscal Coordinadora de la UFE dispuso el archivo del caso en el entendimiento de que *“no existe ninguna conducta contravencional y/o penal pasible de investigación”*.

Notificado de dicho temperamento el pasado 16 de mayo, el Sr. Kosciuk solicitó su revisión mediante correo electrónico enviado ese mismo día. En dicha ocasión refirió: *“Hola, deseo recurrir esa resolución ya que creo que va en contra de la Ley de Víctimas, primero que no hay forma de enterarse ni siquiera de que es lo que realmente se denunciaba y PRINCIPALMENTE, decidir bloquear mis mensajes impide que presente pruebas. Así que solicito se investigue el encubrimiento realizado por la UIT Oeste al impedirme presentar pruebas”*.

2.- En primer lugar, debo señalar que la oposición fue presentada en tiempo y forma, por lo que corresponde proceder a su análisis.

En lo que hace al fondo de la cuestión traída a mi conocimiento, adelanto que comparto el temperamento adoptado por mi colega de grado y, por las razones que expondré a continuación, confirmaré el archivo del caso.

Primeramente, debo mencionar que del sistema informático Kiwi se desprende que en el caso MPF 462972, caratulado *“HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PIÑERO y otros s/infr. Art(s). 106 Párr. 3º y 248 CP*, se investigó la presunta comisión del delito de abandono de persona agravado por haber acontecido la muerte de la madre del Sr. Kosciuk. A su vez, que el mismo tramitó ante la Fiscalía PCyF N° 20, que dispuso su archivo en los términos del art. 199 inciso “a” del CPPCABA (actual art. 211 inc. “a”), el cual fue convalidado por el Fiscal de Cámara de la Unidad

Fiscal Oeste.

Por otra parte, surge el caso MPF546803 (DEN713875), caratulado *“Hospital de Agudos Piñero S/art. 292”*, iniciado el 2 de febrero de 2021, en el cual el Sr. Kosciuk denunció que la historia clínica secuestrada en el marco del caso MPF462972 se hallaba incompleta y adulterada, y que resultaba *“sorprendente”* que *“ ni las personas encargadas de retirar y analizar la historia clínica se hayan dado cuenta (...)”* , entre otras cuestiones . El 5 de febrero siguiente, dicho caso fue archivado por el Sr. Fiscal Coordinador de la UIT de la UFO, temperamento que fue posteriormente convalidado por el Fiscal de Cámara de la UFO.

A su vez, es dable destacar que de la compulsa de dicho sistema se desprende el caso MPF637703 (DEN805066) caratulado *“Hospital General de Agudos Parmenio Piñero S/106”*, que se inició el 4 de octubre de 2021 como consecuencia de la denuncia que el nombrado formuló ante la OCRD de este MPF. Allí, denunció nuevamente que la historia clínica secuestrada en el caso en el que se investigó el fallecimiento de su madre se encontraba incompleta y adulterada. El 7 de octubre de ese año, dicho caso fue archivado por la UIT de la UFO.

Por último, surge el caso MPF648340 (DEN809224) caratulado *“Personal del Ministerio Público Fiscal de la CABA S/Art. 249”*, iniciado el 9 de octubre de 2021 a raíz de la denuncia que el Sr. Kosciuk formuló mediante correo electrónico ante la OCRD de este MPF. En esa ocasión, manifestó: *“denuncié que nadie de la Unidad Oeste me respondió mis correos. Que, como es una mafia, formada por Galante, Rozas y Lapadu en los hechos en los que denuncié la muerte de mi madre, para que ninguno me diga porque faltan partes de la historia clínica por parte del Hospital Piñero. Es así que, me bloquearon, no me contestaron durante días, constantes correos que envié y que posteriormente los denuncié en el marco de la DEN 805066. Quiero me digan si la historia Clínica esta completa o no”*. El 3 de noviembre de 2021, dicho caso fue archivado por la Sra. Fiscal Coordinadora de la UIT de la UFE en los términos del art. 211, inc. “a” del CPP, temperamento que fue posteriormente convalidado por esta Fiscalía de Cámara Este mediante el Dictamen 1053/RA/FCEste/2021. En esa oportunidad, sostuve que, de tener por cierto lo relatado por el Sr. Kosciuk, el comportamiento atribuido al personal de la UIT de la UFO no constituía la comisión de un delito en las especiales condiciones del caso. A ello agregué que, en efecto, de comprobarse que los integrantes de dicha unidad fiscal no respondieron los correos electrónicos que el nombrado afirmó haber enviado, o incluso que lo hubieran *“bloqueado”* de la casilla oficial, ello no podría acarrear una sanción de naturaleza penal.

Así, resulta evidente que la circunstancia acerca de la falta de respuesta o incluso el *“bloqueo”* de sus correos electrónicos por parte de la UIT de la UFO ya fueron denunciados en el caso MPF648340 recién citado, en cuyo marco se adoptó una decisión de archivo que fue confirmada por el suscripto, siendo preciso agregar además que no se advierte aquí la existencia de

elementos que permitan revertir las consideraciones que efectué oportunamente. De tal modo pues, habré de convalidar en esta oportunidad también el cierre dispuesto, tal como fuera adelantado.

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, debo señalar tal como lo hice en mi anterior intervención que, en definitiva, todo pareciera indicar que el nombrado no hace más que continuar expresando su desacuerdo en torno a lo decidido en el marco del caso MPF462972. No obstante, como le fuera indicado oportunamente, dicha decisión –archivo por atipicidad– resulta definitiva, por lo que el Ministerio Público Fiscal no puede promover nuevamente la acción por el hecho que allí se investigó.

De todas maneras, resta aclarar que, de no compartir las consideraciones aquí vertidas, el nombrado cuenta con la posibilidad de constituirse como parte querellante con el objeto de continuar de manera autónoma con el ejercicio de la acción ante el juez, bajo las formalidades de la acción privada (art. 11, CPP).

En orden a lo expuesto, atendiendo a las constancias digitales del caso obrantes en el sistema informático “Kimi” (cf. arts. 12, 13 y 14 de la Res. FG nro. 76/2013 y resoluciones subsiguientes) entiendo que corresponde:

NO ACEPTAR LA OPOSICIÓN planteada por el Sr. Kosciuk y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el archivo dispuesto por la UIT de la UFE.

Regístrese y notifíquese al denunciante.

Registro nro. 575/RA/FCEste/2022.-



GABRIEL ESTEBAN UNREIN
FISCAL DE CAMARA
gunrein@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
28/06/2022 09:38:17